

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР

м. Київ

«19» вересня 2026 р.

Громадянин України Білий Владислав Володимирович (14 лютого 1997 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3547408894), надалі - «Ліцензіар», з однієї сторони, та

Фізична особа-підприсмець Білий Володимир Вікторович (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2469416512, дата та номер запису про проведення державної реєстрації: 2011600000000083555 від 29.07.2026), надалі - «Ліцензіат», з іншої сторони, разом надалі - «Сторони», а кожен окремо - «Сторона», уклали цей Ліцензійний договір (надалі - «Договір») про таке.

ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ДОГОВОРІ

- Ліцензіар - особа, якій належать виключні майнові права на об'єкти авторського права та право на власне ім'я й зображення, і яка має право видавати ліцензію на їх використання іншим особам.
- Ліцензіат - особа, яка за цим Договором отримує визначений перелік прав на використання об'єктів авторського права (Курсів та їх складових елементів) Ліцензіара та права на використання імені та зображення Ліцензіара.
- Невиключна ліцензія - ліцензія на використання об'єктів авторського права, яка не виключає можливості використання Ліцензіаром цих об'єктів у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цих об'єктів у зазначеній сфері.
- Курс - збірка аудіовізуальних творів, структурований набір матеріалів та цифрового контенту (відеоуроки, PDF-гайди, практичні завдання) за визначеною Ліцензіаром тематикою.
- Сайт - вебресурс за адресою motophd.com та його мовні версії, за допомогою якого Ліцензіат здійснює публічну пропозицію на придбання інформаційно-консультаційних послуг, до складу яких входить право третіх осіб (користувачів / споживачів) на доступ до матеріалів Курсу в режимі перегляду його вмісту.
- Договір публічної оферти - договір, що укладається Ліцензіатом з кінцевими споживачами (користувачами) і розміщується на Сайті з можливістю ознайомлення невизначеного кола осіб.

До інших термінів, не визначених у цьому Договорі, застосовуються визначення, передбачені чинним законодавством України.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

- 1.1. Ліцензіар надає Ліцензіату на умовах цього Договору ліцензію на використання об'єктів авторського права - збірок аудіовізуальних творів, відеоматеріалів курсів та супутнього цифрового контенту, створеного Ліцензіаром (надалі - «Курси»), перелік яких на дату укладення Договору наведено в Додатку №1, а також згоду на використання імені, зображення та біографічних відомостей Ліцензіара в порядку, визначеному розділом 5 цього Договору.
- 1.2. На підставі наданої ліцензії Ліцензіат отримує право реалізовувати кінцевим споживачам доступ до Курсів шляхом укладення власних договорів (у формі публічної оферти) про надання інформаційно-консультаційних послуг через Сайт, діючи від власного імені та за власний рахунок.

- 1.3. Невиключна ліцензія не є відчуженням (передачею) майнових прав інтелектуальної власності на Курси. Ліцензіар зберігає за собою всі майнові права на Курси.
- 1.4. Кожен Курс, на який поширюється невиключна ліцензія за цим Договором і який передається Ліцензіату для реалізації через Сайт після укладення цього Договору, вважається включеним до предмета цього Договору та до Додатка № 1 з моменту фактичної передачі Ліцензіату такого цифрового контенту та внесення змін до Додатка № 1.

2. ВИД ЛІЦЕНЗІЇ, ТЕРИТОРІЯ І СТРОК

- 2.1. Ліцензія за цим Договором є **невиключною**: Ліцензіар зберігає за собою право самостійно використовувати Курси, у тому числі самостійно реалізовувати доступ до них кінцевим споживачам, а також надавати права на використання Курсів іншим особам, включно з іншими дистриб'юторами, без погодження з Ліцензіатом.
- 2.2. Територія дії ліцензії - увесь світ, за винятком Російської Федерації та Республіки Білорусь.
- 2.3. Договір укладається строком на 1 (один) рік з дати підписання і автоматично продовжується на кожний наступний річний строк, якщо жодна зі Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій або електронній формі про намір припинити його дію не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до закінчення поточного строку.
- 2.4. У межах наданих прав Ліцензіат має право: відтворювати Курси на технічних засобах, необхідних для їх розміщення на Сайті та Платформі (інформаційній системі, яку Ліцензіат використовує для надання споживачам доступу до матеріалів курсів); розповсюджувати доступ до Курсів шляхом продажу кінцевим споживачам; публічно демонструвати фрагменти Курсів у маркетингових і рекламних цілях; здійснювати технічну адаптацію матеріалів (стиснення відео, додавання субтитрів, розміщення на різних технічних платформах) без зміни їх змісту; перекладати назви й описові матеріали Курсів іншими мовами для потреб багатомовних версій Сайту.
- 2.5. У межах цього Договору Ліцензіат має право надавати кінцевим споживачам (користувачам) право доступу до перегляду та використання матеріалів Курсів (кінцеві невиключні субліцензії - права користування цифровим контентом) на умовах Договору публічної оферти. Видача будь-яких інших субліцензій або передача матеріалів Курсів у розпорядження третім особам (зокрема для реселлінгу чи комерційного розповсюдження) без попередньої письмової згоди Ліцензіара забороняється, за винятком залучення підрядників, технічно необхідних для функціонування Сайту та Платформи (хостинг, сервіси розсилок, платіжні системи тощо).

3. ВИНАГОРОДА

- 3.1. За надання прав за цим Договором Ліцензіат сплачує Ліцензіару винагороду в розмірі **25% (двадцяти п'яти відсотків) від суми доходу (виручки)**, фактично отриманого Ліцензіатом від реалізації Курсів кінцевим споживачам за відповідний календарний рік. Дохід (виручка) для цілей цього пункту визначається як загальна сума коштів, що надійшла Ліцензіату від споживачів (користувачів) за Курси протягом календарного року, без вирахування комісій платіжних систем, банківського еквайрингу чи інших витрат Ліцензіата.
- 3.2. Винагорода сплачується один раз на рік, за підсумками завершеного календарного року, **не пізніше 31 січня року, наступного за звітним**, на підставі звіту про доходи, складеного Ліцензіатом у довільній формі.
- 3.3. За перший (неповний) календарний рік дії цього Договору винагорода розраховується від доходу, фактично отриманого Ліцензіатом за період з дати укладення цього Договору до 31 грудня цього ж року, і сплачується в строк, встановлений пунктом 3.2 цього Договору.
- 3.4. Виплата винагороди за цим Договором здійснюється за вирахуванням податку на доходи фізичних осіб та військового збору, які Ліцензіат як податковий агент зобов'язаний утримати та сплатити до бюджету України в порядку, встановленому Податковим кодексом України.
- 3.5. Виплата винагороди здійснюється в гривнях на банківський рахунок Ліцензіара.

- 3.6. За прострочення виплати винагороди Ліцензіар має право вимагати від Ліцензіата сплати пені в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період прострочення, від простроченої суми за кожен день прострочення. Пеня нараховується та сплачується виключно за наявності відповідної вимоги Ліцензіара.

4. РЕАЛІЗАЦІЯ КУРСІВ СПОЖИВАЧАМ

- 4.1. Стороною договорів про надання послуг з кінцевими споживачами є Ліцензіат. Ліцензіар не є стороною таких договорів і не несе перед споживачами відповідальності за їх невиконання чи неналежне виконання Ліцензіатом, крім випадків, коли до складу інформаційно-консультаційної послуги входить проведення індивідуальних консультацій Ліцензіара як автора Курсу.
- 4.2. Ліцензіат самостійно визначає ціни на Курси й Пакети, здійснює маркетинг і рекламу, приймає оплату, забезпечує підтримку споживачів, обробляє звернення й повернення коштів відповідно до Договору публічної оферти, а також веде передбачений законодавством бухгалтерський і податковий облік операцій з реалізації Курсів.
- 4.3. Пакет участі, до складу якого включено індивідуальну консультацію зі споживачем (користувачем) у форматі відеодзвінків, вимагає особистої участі Ліцензіара та покладає на нього обов'язок проводити такі консультації, узгоджуючи дату й час безпосередньо зі споживачем (користувачем).
- 4.4. Ліцензіат зобов'язується невідкладно, але не пізніше 1 (одного) робочого дня з моменту продажу Пакета із зворотним зв'язком, передавати Ліцензіару контактні дані відповідного споживача, необхідні для призначення консультації.
- 4.5. Недотримання Ліцензіаром умов надання послуг споживачеві (користувачу) за Пакетом участі, який включає проведення індивідуальних консультацій Ліцензіара, що спричинило повернення коштів споживачу (користувачу) відповідно до Договору публічної оферти або обов'язкових вимог законодавства, є підставою для утримання Ліцензіатом відповідної суми з наступної виплати винагороди Ліцензіару, про що Ліцензіат повідомляє Ліцензіара письмово або в електронній формі.

5. ПРАВО НА ІМ'Я ТА ЗОБРАЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІАРА

- 5.1. Ліцензіар надає Ліцензіату згоду на використання свого імені, фотографічних і відеозображень, а також біографічних відомостей на Сайті та в маркетингових матеріалах Ліцензіата (соціальні мережі, реклама, презентаційні матеріали), пов'язаних з просуванням і реалізацією Курсів, відповідно до статей 296, 308 Цивільного кодексу України.
- 5.2. Використання, зазначене в пункті 5.1, допускається виключно в цілях, пов'язаних із діяльністю за цим Договором. Використання імені й зображення Ліцензіара в інших цілях, зокрема для реклами товарів чи послуг третіх осіб, потребує окремої попередньої письмової згоди Ліцензіара.
- 5.3. Ліцензіат має право створювати нові фото- та відеоматеріали за участю Ліцензіара для потреб промоції Курсів виключно за попереднім погодженням з Ліцензіаром дати, формату й змісту зйомки.
- 5.4. Згода, надана цим розділом, діє протягом строку дії цього Договору. У разі припинення Договору Ліцензіат зобов'язаний протягом 30 днів припинити подальше використання імені й зображення Ліцензіара в нових матеріалах; матеріали, оприлюднені до припинення Договору (зокрема публікації в соціальних мережах, поширені третіми особами), можуть не підлягати відкликанню, якщо це технічно неможливо або вимагає непропорційних зусиль.
- 5.5. Ліцензіар зберігає право достроково відкликати згоду на використання свого зображення з підстав, передбачених статтею 308 Цивільного кодексу України, з відшкодуванням Ліцензіату документально підтверджених витрат, понесених у зв'язку із заздалегідь запланованим використанням, якщо відкликання не зумовлене неправомірними діями Ліцензіата.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАРА

- 6.1. Ліцензіар зобов'язаний: надати Ліцензіату матеріали та складові елементи Курсів в узгодженому Сторонами обсязі та строках; своєчасно повідомляти про оновлення чи виправлення матеріалів; особисто проводити індивідуальні консультації зі споживачами (користувачами) відповідно до пункту 4.3 цього Договору; гарантувати, що є єдиним автором і правовласником переданих матеріалів і що їх використання Ліцензіатом у спосіб, передбачений цим Договором, не порушує прав інтелектуальної власності чи інших прав третіх осіб.
- 6.2. Ліцензіар має право: отримувати від Ліцензіата звіт про продажі Курсів на першу письмову вимогу, але не частіше одного разу на квартал; попередньо погоджувати істотні зміни в структурі чи змісті Курсів, що впливають на їхню суть; отримувати винагороду за цим Договором.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛІЦЕНЗІАТА

- 7.1. Ліцензіат зобов'язаний: добросовісно виконувати умови цього Договору; забезпечувати технічну справність Сайту; не вносити змін до змісту наданих матеріалів без письмової згоди Ліцензіара, крім технічної адаптації, прямо дозволеної цим Договором; дотримуватися стандартів якості, що не завдають шкоди діловій репутації, пов'язаній з іменем Ліцензіара; своєчасно й у повному обсязі сплачувати винагороду відповідно до розділу 3.
- 7.2. Ліцензіат має право самостійно визначати дизайн і технічне оформлення Сайту, маркетингову стратегію просування Курсів, а також залучати підрядників для технічної підтримки Сайту й обробки платежів.

8. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

- 8.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати третім особам умови цього Договору (зокрема розмір і порядок виплати винагороди), фінансові показники продажів та іншу інформацію, що стала відома їм у зв'язку з виконанням цього Договору і має ознаки конфіденційної, крім випадків, коли розкриття вимагається законодавством або відбувається за попередньою письмовою згодою іншої Сторони. Цей обов'язок діє протягом строку дії Договору та 2 (двох) років після його припинення.

9. ІНШІ УМОВИ НЕВИКЛЮЧНОЇ ЛІЦЕНЗІЇ

- 9.1. Оскільки ліцензія за цим Договором є невиключною, Ліцензіар має право протягом строку дії цього Договору укладати договори щодо використання тих самих Курсів з іншими особами (у тому числі іншими дистриб'юторами), а також самостійно реалізовувати доступ до Курсів без погодження з Ліцензіатом і без обов'язку повідомляти Ліцензіата про такі договори.
- 9.2. Ліцензіат не реалізовуватиме через Сайт курси інших авторів, що прямо конкурують з Курсами за змістом і цільовою аудиторією, без попередньої письмової згоди Ліцензіара.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

- 10.1. Ліцензіар відповідає за достовірність і оригінальність наданих матеріалів та відсутність порушень прав третіх осіб (зокрема прав на музичні твори, зображення чи інші об'єкти, використані в матеріалах Курсів) і відшкодовує Ліцензіату документально підтверджені збитки, завдані порушенням цієї гарантії, включно з обґрунтованими витратами, понесеними у зв'язку з претензіями третіх осіб.
- 10.2. За неправомірне використання матеріалів, імені чи зображення Ліцензіара поза межами прав, наданих цим Договором, Ліцензіат несе відповідальність, встановлену законодавством України, і зобов'язаний відшкодувати завдані Ліцензіару збитки.

- 10.3. У разі виявлення порушення прав інтелектуальної власності на Курси третіми особами (зокрема неправомірного розповсюдження матеріалів) Сторона, яка виявила таке порушення, невідкладно повідомляє про це іншу Сторону. Захист прав ініціюється Ліцензіатом як особою, що здійснює комерційну реалізацію Курсів, за попереднім погодженням з Ліцензіаром; понесені у зв'язку із захистом прав витрати та отримане відшкодування розподіляються між Сторонами порівну, якщо вони не погодять інший розподіл у конкретному випадку.

11. ОПОДАТКУВАННЯ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

- 11.1. Ліцензіат є платником єдиного податку третьої групи та не є платником податку на додану вартість.
- 11.2. Виплата винагороди оформлюється на підставі цього Договору без складення окремого акта наданих послуг, якщо Сторони не домовляться про інше; Ліцензіат утримує та перераховує до бюджету податок на доходи фізичних осіб і військовий збір відповідно до пункту 3.4 та відображає виплачену винагороду в податковій звітності в порядку, встановленому законодавством.

12. СТРОК ДІЇ ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

- 12.1. Договір набирає чинності з дати його підписання Сторонами і діє відповідно до пункту 2.3.
- 12.2. Договір може бути розірвано достроково: за взаємною письмовою згодою Сторін; в односторонньому порядку - у разі істотного порушення іншою Стороною умов Договору (зокрема прострочення виплати винагороди більш ніж на 30 днів або систематичного, три і більше рази, невиконання Ліцензіаром обов'язку особисто проводити консультації) шляхом письмового повідомлення за 10 (десять) робочих днів до дати розірвання, якщо порушення не усунуто протягом цього строку; в односторонньому порядку Ліцензіаром - у разі втрати Ліцензіатом статусу фізичної особи-підприємця чи припинення ним підприємницької діяльності.
- 12.3. У разі припинення Договору Ліцензіат зобов'язаний протягом 10 робочих днів припинити продаж нового доступу до Курсів і видалити зі Сайту відповідні розділи. Доступ споживачів, які оплатили Курс до дати припинення Договору, зберігається відповідно до умов Договору публічної оферти, оскільки відповідні зобов'язання перед споживачами виникли до розірвання; Сторони здійснюють взаєморозрахунки за період до дати припинення Договору в звичайному порядку.
- 12.4. Права, надані відповідно до розділу 5 цього Договору, припиняються в порядку, встановленому пунктом 5.4.

13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

- 13.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо воно виникло в результаті дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).
- 13.2. Під форс-мажорними обставинами в цьому Договорі слід розуміти будь-які обставини зовнішнього щодо Сторін характеру, що виникли не з вини Сторін, поза волею та бажанням Сторін, і які не можна було ні передбачити, ні запобігти їм, включаючи стихійні явища природного характеру, аварії техногенного та антропогенного походження, обставини суспільного життя, а також видання актів органів державної влади та місцевого самоврядування, інші законні та незаконні заборони названих органів, які роблять неможливим виконання Сторонами зобов'язань за цим Договором або перешкоджають такому виконанню тощо.
- 13.3. Сторона, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання за цим Договором в результаті дії форс-мажорних обставин, повинна в письмовому вигляді (не

пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дати настання форс-мажорних обставин) повідомити іншу Сторону про наявні перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором. У випадку неповідомлення або несвоєчасного повідомлення про настання форс-мажорних обставин Сторона, що зазнала їх впливу, не має права посилаючись на невиконання або несвоєчасне виконання своїх зобов'язань за даним Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин.

- 13.4. Якщо форс-мажорні обставини тривають впродовж 3 (трьох) місяців і не мають ознак припинення, даний Договір може бути розірваний будь-якою із Сторін шляхом направлення письмового повідомлення про це іншій Стороні.
- 13.5. Наявність форс-мажорних обставин повинна бути підтверджена компетентним органом країни, в якій такі форс-мажорні обставини виникли.

14. ЗАСТОСОВНЕ ПРАВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

- 14.1. Цей Договір і відносини Сторін регулюються законодавством України.
- 14.2. Спори щодо цього Договору вирішуються шляхом переговорів; у разі недосагнення згоди протягом 30 днів - у судовому порядку відповідно до законодавства України.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

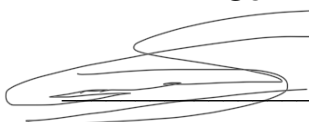
- 15.1. Цей Договір складено українською мовою у формі електронного документа або у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.
- 15.2. Підписанням цього Договору Сторони погодили, що листування між Сторонами або їх представниками, здійснене в електронній формі (за допомогою електронної пошти, месенджерів тощо) на виконання положень даного Договору, матиме належну юридичну силу у випадку виникнення спорів стосовно виконання даного Договору та може бути використано як доказ. Відповідні електронні листи та/або інше листування Сторін, скан-копії та електронні копії документів, що направляються Сторонами на виконання даного Договору, в т.ч. копії самого Договору, додатків або додаткових угод до нього, рахунків-фактур, актів приймання-передачі, що направляються електронною поштою, мають належну юридичну чинність та не потребуватимуть оформлення у простій письмовій формі.
- 15.3. Документи, складені та підписані в електронному вигляді з накладанням дійсних електронних підписів уповноважених осіб та печаток Сторін (за їх наявності), визнаються Сторонами як належним чином оформлені оригінали первинних документів та мають таку ж юридичну силу.
- 15.4. Невід'ємною частиною цього Договору є Додаток № 1.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАР

Громадянин України
Білий Владислав Володимирович
РНОКПП 3547408894

14 лютого 1997 року народження
Адреса: Україна, місто Київ, проспект Правди,
буд. 45-6, кв. 165
Рахунок в установі банку:
UA613220010000026205316826422
Телефон: +38 (063) 334 40 86
Адреса електронної пошти:
vladwhiteb97@gmail.com

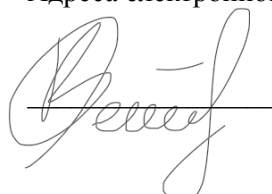
 / Владислав БІЛИЙ

ЛІЦЕНЗІАТ

Фізична особа-підприємець
Білий Володимир Вікторович

РНОКПП 2469416512
Місцезнаходження: Україна, місто Київ, просп.
Литовський, буд. 8а, кв. 5

Рахунок в установі банку:
UA493220010000026000380044822
Телефон +38 (067) 508 80 19
Адреса електронної пошти: 2bv@i.ua

 / ФОП Володимир БІЛИЙ

ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА (КУРСІВ)

На виконання пункту 1.1 Ліцензійного договору Сторони склали цей Додаток № 1, яким визначили перелік об'єктів авторського права (Курсів), що передаються Ліцензіату в користування на умовах невиключної ліцензії станом на дату підписання цього Додатка:

Найменування Курсу: **“Як припинити боятися нахилити мотоцикл”**

Вид пакетів участі: «Курс» (Базовий пакет); «Курс + розбір» (Пакет зі зворотним зв'язком).

Склад матеріалів: відеоматеріали, супровідні текстові та графічні файли збірки аудіовізуальних творів, узагальнені за тематикою складових елементів:

“Рівень 01 - Теорія”

“Рівень 02 - Підготовка”

“Рівень 03 - Звішування”

“Рівень 04 - Траєкторія та глибокий нахил”

“Рівень 05 - Мікс різних інструментів кермування”

Найменування Курсу: **“Мистецтво гальмування”**

Вид пакетів участі: «Курс» (Базовий пакет); «Курс + розбір» (Пакет зі зворотним зв'язком).

Склад матеріалів: відеоматеріали, супровідні текстові та графічні файли збірки аудіовізуальних творів, узагальнені за тематикою складових елементів:

“Рівень 01 - Теорія”

“Рівень 02 - Підготовка”

“Рівень 03 - Сінхронізація”

“Рівень 04 - Ефективність”

“Рівень 05 - Багатозадачність”

Дата фактичної передачі цифрового контенту: «19» вересня 2026 р.

Кожен новий Курс, переданий Ліцензіаром Ліцензіату після укладення цього Додатка, вважається включеним до предмета Договору з моменту оформлення доповнення до цього Додатка, підписаного обома Сторонами, із зазначенням назви, складу матеріалів та дати фактичної передачі такого Курсу.

Цей Додаток № 1 є невід'ємною частиною Ліцензійного договору від «19» вересня 2026 року та складений у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

РЕКВІЗИТИ І ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЦЕНЗІАР

Громадянин України
Білий Владислав Володимирович

РНОКПП 3547408894

14 лютого 1997 року народження

Адреса: Україна, місто Київ, проспект Правди,
буд. 45-6, кв. 165



/ Владислав БІЛИЙ

ЛІЦЕНЗІАТ

Фізична особа-підприємець
Білий Володимир Вікторович

РНОКПП 2469416512

Місцезнаходження: Україна, місто Київ, просп.
Литовський, буд. 8а, кв. 5



/ ФОП Володимир БІЛИЙ